永登县兰州伟志矿业有限公司
“7·30”高处坠落一般事故调查处理报告

2023年7月30日，兰州伟志矿业有限公司在检维修作业时发生一起高处坠落一般事故，造成一人死亡，直接经济损失130万元。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，永登县人民政府成立了由县委常委、副县长任组长，县应急局、县公安局、县人社局、县总工会等部门和单位相关负责同志为成员的兰州伟志矿业有限公司“7·30”高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委参与事故调查，同时聘请安全专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

一、事故发生单位概况

兰州伟志矿业有限公司成立于2018年10月15日，注册资本600万元，法定代表人徐某仁，统一社会信用代码

916201*******4780，注册地址：永登县龙泉寺镇童家窑村**社，经营范围：砂石料加工及销售；建筑材料(不含木材)、矿产品(国家禁止和须取得专项许可的项目除外)、化工产品(不含危险化学品)、铁精粉、铁矿石、球团销售等。该公司自成立以来至2023年3月因市场和资金原因一直没有生产经营活动。2023年4月兰州伟志矿业有限公司利用闲置生产场地新建一条砂石料加工生产线，2023年7月29日砂石料加工生产线建成开始进行设备调试。该公司现有员工8人，其中管理人员3人。

二、事故发生经过、事故救援和善后处理情况。

2023年7月30日，生产负责人袁某诚安排马某英、陈某斌、张某清和陈某权等对砂石加工设备进行调试整修。当日下午18时许，因皮带运输机皮带跑偏，马某英上到皮带运输机上进行维修，维修作业时因防护不当不慎从高约3.6米的传送带上坠落，致使头部受伤。事发后袁某诚、陈某斌、陈某权等人立即驾驶小汽车将伤者马某英送往兰州新区第一人民医院（18时30分许到达）救治，后因伤势严重由兰州新区第一人民医院120救护车送往兰大二院进行救治(20时30分许到达)，经多天抢救，于2023年8月7日11时30分许抢救无效死亡。善后处理情况：事故发生后，事故调查组责成龙泉寺镇妥善做好死者家属安抚慰问工作，督促企业负责人积极进行事故善后处理，按照有关规定落实国家相关赔偿和抚恤政策，于8月22日与家属达成工亡赔偿协议，善后事宜得到了妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况：

姓名	性别	住　　址	年龄	用工形式	文化程度	伤害程度
马某英	男	永登县通远镇**村	25	临时用工	初中	死亡

(二) 事故损失工作日：6000 日

(三)直接经济损失：130 万元

三、事故原因及性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

马某英对作业现场存在的危险危害因素辨识不清，作业过程中未对现场的环境进行确认，安全意识淡薄，未使用安全绳，未正确佩戴安全帽，违章冒险作业是导致事故发生的直接原因。

2.事故间接原因

（1）教育培训不到位，未制定员工安全教育培训计划且未对作业人员进行安全教育培训。

（2）安全投入不足，安全防范不到位，未在作业现场搭建脚手架和安全防护网。

（3）现场安全管理不到位，施工组织不合理，未制定登高作

业安全措施，现场安全监护缺失。

（二）事故性质

经事故调查组分析认定，该起事故是因员工安全意识淡薄，违章冒险作业及安全投入不足，安全防范不到位和现场安全管理混乱而引发的一起生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人处理建议

1.马某英。兰州伟志矿业有限公司临聘作业人员，安全意识淡薄，未使用安全绳，未正确佩戴安全帽，违章冒险作业导致本起事故发生，对本起事故的发生负有直接责任，因本人在事故中死亡。建议免于追究责任。

2.徐某仁。兰州伟志矿业有限公司法定代表人，未认真履行主要负责人职责，对从业人员安全风险告知不足，安全教育培训不到位，导致事故发生，对本起事故发生负有直接领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项[①]之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项[②]之规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

① 第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。

3.袁某诚。兰州伟志矿业有限公司砂石料生产线现场负责人，未按规定认真履行作业现场安全管理职责，对作业现场日常巡查、检查不力，未及时消除生产安全事故隐患，对本起事故发生负有安全管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）[③]项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[④]之规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.何某学。龙泉寺镇副镇长，分管安全生产工作，对辖区企业的安全巡查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有领导责任。建议依据《甘肃省安全生产约谈制度》第三条第四款[⑤]和第六条第二款[⑥]之规定，由县安委会办公室对其进行工作约谈。

---

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

③《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

④《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

5.温某。龙泉寺镇经济发展与社会事务办公室干部，负责项目立项、统计、安全生产与应急管理工作，对辖区企业的安全巡查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议依据《甘肃省安全生产约谈制度》第三条第四款⑤和第六条第二款⑥之规定，由县安委会办公室对其进行工作约谈。

（二）对事故责任单位处理建议

1.兰州伟志矿业有限公司未认真履行企业安全生产主体责任，作业现场安全管理不到位，对从业人员安全教育培训不到位，致使从业人员安全意识淡薄，导致事故发生，对本起事故的发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⑦之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项⑧之规定，建议给予人民币三十万元的行政处罚。

---

⑤《甘肃省安全生产约谈制度》 第三条约谈主体及对象：本制度适用于对如下部门和责任人进行约谈。(一)省级行业主管部门主要领导或分管领导；(二)各市(州)政府、县(市、区)、乡(镇)人民政府及其负有安全监管责任部门的主要领导或分管领导；(三)生产经营单位主要负责人或分管负责人；(四)上级人民政府或安委会认为有必要约谈的其他人员。

⑥《甘肃省安全生产约谈制度》第六条约谈条件：辖区或监管范围内出现下列情形之一的，依照本制度分级进行约谈。(一)对上级党委、政府安排部署的安全生产工作落实不到位、不能按时完成安全生产工作任务的。(二)发生生产安全事故，或生产安全事故死亡人数超过控制考核指标进度的。(三)安全生产阶段性工作不力、影响整体工作进度，重大隐患未能及时发现、发现后未能及时整改消除的人民政府、行业主管部门和生产经营单位。(四)未认真对待群众关于安全生产方面的举报，造成群众上访或产生不良影响的人民政府、行业主管部门和生产经营单位。(五)其他违反安全生产法律法规，造成不良后果，各级安委会认为有必要约谈的人民政府、行业主管部门和生产经营单位。

2.龙泉寺镇党委、政府，未认真履行安全生产“属地管理”职责，对辖区内企业安全生产监督检查不到位，对事故发生负有监管责任。建议责成龙泉寺镇党委、政府向县安委会作出深刻书面检查。

五、事故防范和整改措施

（一）兰州伟志矿业有限公司要深刻汲取“7·30”事故教训，举一反三，认真履行企业安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场安全管理；要认真开展安全生产教育培训，切实增强员工的安全生产意识和操作技能；要切实加强临时用电、高空作业、动火作业、有限空间等危险作业的安全管理，严格执行作业审批制度，落实各项安全防护措施，防止违章指挥和冒险作业行为发生。

---

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全：生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。”

（二）龙泉寺镇党委、政府要严格落实“党政同责，一岗双责”安全生产责任制，认真履行安全生产属地监管职责，建立健全安全生产监管体系，配齐配强监管人员，加大对辖区企业的安全生产执法检查力度，严厉打击各类安全生产违法违规行为，及时消除各类事故隐患，严防类似事故发生。

(三)县级各相关部门要认真组织开展安全生产检查督查工作，进一步加大执法力度和检查频次，全面排查治理各类事故隐患，重点打击非法违法生产经营和建设行为，保持对安全生产非法违法、违规违章行为的高压态势，确保全县安全生产形势稳定。

兰州伟志矿业有限公司“7·30”高处坠落

一般事故调查组

2023 年 10 月 27 日